

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21/2543

นางสุณี เพชรทองช่วย
เทศบาลเมืองปากพั่น

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ชื้อขาย ++

++ โจทก์ฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 1 หน้า 11 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ชื้อขาย

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า "ร้านอมรเทพ" จำเลยเป็นหน่วยงานราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๓ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ มีพันตำรวจเอกผ่อง เสือเทพ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปากพั่นรับผิดชอบในการดำเนินกิจการและบริหารงานของเทศบาลเมืองปากพั่นเมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยโดยพันตำรวจเอกผ่อง นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่นสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างจากโจทก์หลายรายการ คือ หินคลุก จำนวน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๕๐ บาท ทรายชายทะเล จำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑๐๐ บาท หินเกล็ด จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๔๐๐ บาท และปูนซีเมนต์ จำนวน ๑๐๐ ถุง ราคาถุงละ ๙๕ บาท โจทก์ตกลงขายสินค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยและต้นเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ โจทก์เริ่มส่งสินค้าให้แก่จำเลย คือ หินคลุก จำนวน ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐ บาท ทรายชายทะเล จำนวน ๒๖๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๖,๖๐๐ บาท และ หินเกล็ด จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๗๐,๘๐๐ บาท ต่อมาจำเลยสั่งระงับการสั่งซื้อสินค้า และไม่ยอมชำระค่าสินค้าที่ได้รับไปแล้วให้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระราคาสินค้าแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๔๗๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างกับโจทก์และไม่เคยเป็นหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างโจทก์จำนวน ๔๗๐,๘๐๐ บาท การจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในกิจการของจำเลยนั้น เจ้าหน้าที่ของจำเลยและนายกเทศมนตรีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อว่า"ร้านอมรเทพ" เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๓๘ พันตำรวจเอกผ่อง เลือเทพซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปากพั่นให้โจทก์ไปพบที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากพั่น และได้เจรจาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก ทรายทะเลหินเกล็ด และปูนซีเมนต์จากโจทก์ โดยแจ้งให้โจทก์ทราบว่ามีความจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างดังกล่าวเป็นการด่วนเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลแต่ขณะนั้นงบประมาณปี ๒๕๓๘ หมดลงแล้ว จะชำระราคาสินค้าให้โจทก์หลังเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ โดยใช้งบประมาณของปี ๒๕๓๙ การส่งมอบสินค้าให้โจทก์นำสินค้าไปส่งยังสถานที่ที่จำเลยกำหนดหรือให้รถยนต์บรรทุกของจำเลยมาบรรทุกสินค้าไปจากร้านโจทก์ โจทก์เริ่มส่งสินค้าให้จำเลยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ ต่อมาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ โจทก์และจำเลยตกลงกันใหม่ว่าจำเลยจะซื้อสินค้าจากโจทก์โดยวิธีพิเศษ การส่งสินค้าและราคาสินค้าปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้เดิม จำเลยจะชำระราคาสินค้าหลังจากได้รับสินค้าจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ส่งสินค้าประเภทหินคลุกทรายทะเล หินเกล็ด ให้จำเลยนับจากวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น ๔๗๐,๘๐๐ บาท วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ปลัดเทศบาลเมืองปากพั่นแจ้งให้โจทก์หยุดส่งของไว้ก่อนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต่อมาปลัดเทศบาลเมืองปากพั่นแจ้งต่อโจทก์ว่าไม่ต้อง

ส่งของให้จำเลยอีกต่อไป และให้โจทก์ไปยื่นเรื่องย้อนหลังเพื่อเสนอราคาขายสินค้าให้จำเลย แต่ต่อมาพันตำรวจเอกผ่องไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองปากพั่น นายเกรียงศักดิ์ ลักษณะ นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่นคนใหม่ได้ปฏิเสธที่จะชำระเงินค่าสินค้าแก่โจทก์

จำเลยนำสืบว่า วิธีการจัดซื้อพัสดุของจำเลยมีอยู่ ๕ ประเภทคือ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษและกรณีพิเศษ ในการจัดซื้อพัสดุแต่ละอย่าง หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดซื้อต้องทำเรื่องเสนอมายังนายกเทศมนตรีเมืองปากพั่นโดยผ่าน ปลัดเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีฯอนุมัติ จากนั้นจะส่งเรื่องไปยังงานพัสดุซึ่งขึ้นกับกองคลังเทศบาลเมืองปากพั่น แล้วเจ้าหน้าที่งานพัสดุจะทำเรื่องเสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งจะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอความเห็นว่าจะทำการซื้อวิธีใดใน ๕ ประเภทดังกล่าว พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เสนอผ่านปลัดเทศบาลไปยังนายกเทศบาลมนตรีฯ เพื่ออนุมัติเมื่อนายกเทศมนตรีฯ อนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีใดแล้วก็จะส่งเรื่องกลับมาที่งานพัสดุก่อนอีกครั้งเพื่อพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้วนำเสนอให้นายกเทศมนตรีฯ ลงนามอีกครั้ง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อตามวิธีที่ได้รับอนุมัติต่อไป เกี่ยวกับคดีนี้ทางกองช่างจำเลยขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุกโดยเสนอผ่านนายสนิท จักรวรรดิ ปลัดเทศบาล แต่ไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีฯ อนุมัติให้ซื้อวัสดุก่อสร้างจากโจทก์ผิดระเบียบการจัดซื้อพัสดุของทางราชการเพราะไม่ได้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ซื้อ กับไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และไม่ได้ทำตามขั้นตอนวันที่ที่ลงในใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข จ.๑ เป็นวันก่อนหน้าที่พันตำรวจเอกผ่องจะมีคำสั่งอนุมัติให้ซื้อจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

พิจารณาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ โจทก์เบิกความว่า การซื้อขายรายนี้เป็นการซื้อโดยวิธีพิเศษ และโจทก์ส่งวัสดุก่อสร้างให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้โจทก์ เห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๗ ระบุว่า "การซื้อโดยวิธีพิเศษ" ได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(๑)...ฯลฯ

(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒๐ ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

(๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา

ในกรณีเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๒) หรือข้อ ๑๘ (๓) ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้

ข้อเท็จจริงได้ความจากพันตำรวจเอกผ่อง เลือเทพ นายก-เทศมนตรี นายวิมล ไอยสุรย์ นายช่างโยธา ๕ และนางลำดวน คัมภีร์ปรีชาเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ ซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า การซื้อขายวัสดุก่อสร้างระหว่างโจทก์และจำเลยในครั้งนั้น พันตำรวจเอกผ่องสั่งซื้อโดยเขียนข้อความลงในนามบัตรของพันตำรวจเอกผ่องแล้วมอบให้นายวิมลไปติดต่อสั่งซื้อจากร้านอมรเทพของโจทก์ ระหว่างที่นางลำดวนกำลังดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ นั้น โจทก์ก็ส่งวัสดุก่อสร้างให้แก่จำเลยทันทีทั้ง ๆ ที่นางลำดวนเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ ยังไม่ได้ทำรายงานเสนอพันตำรวจเอกผ่องนายกเทศมนตรีผู้มีอำนาจสั่งซื้อถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคา

เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในเวลา ๒ ปีงบประมาณ วงเงินที่จะซื้อกำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนี้รวมทั้งการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ เพื่อให้นายกเทศมนตรีอนุมัติก่อนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๒๐ และไม่ปรากฏว่าพ้นตำรวจเอกผ่อนนายกเทศมนตรีผู้มีอำนาจสั่งซื้อให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๒๒ แสดงว่าจำเลยยังไม่ได้ตกลงซื้อวัสดุก่อสร้างจากโจทก์ด้วยวิธีพิเศษ การที่โจทก์ส่งวัสดุก่อสร้างให้แก่จำเลยจึงเป็นการกระทำโดยผลการของโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยให้ต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ยงยศ นิสภัตรกุล-ไพโรจน์ คำอ่อน-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ